

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት
የአፋር ክልል ዲንካራ ጋዜጣ
AFAR NATIONAL REGIONAL STATE
AFAR REGION DINKARA GAZETA

--ዓመትቁጥር-----
ሠመራ፣-----ቀን 2015ዓ.ም.

በአፋር-ብሔራዊክልላዊመንግስት
ምክርቤትጠባቂነት የወጣ

----year No.----- samara---
--/2023

አዋጅ ቁጥር ----/2015 ዓ.ም

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት

የተሻሻለው የከተሞች ማቋቋሚያ፣ ማደራጃናስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ

ከተሞች በክልሉ ልማትን በማፋጠንና መልካም አስተዳደርን በማስፈን የገበያ፣ የኢንዱስትሪና የአገልግሎት ማዕከላት ሆነው የገጠሩን ልማት ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማሸጋገር በሚኖራቸው አግባብ የማደራጀቱ አስፈላጊነት የጎላ በመሆኑ፤

ከተሞች አገልግሎት በመስጠት ብቻ ሳይወሰኑ አጠቃላይ የክልሉን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ፣ ፖለቲካዊና የአስተዳደር ሥልጣንና ኃላፊነትን ጭምር ተረክበው የአካባቢ የራስ በራስ አስተዳደርና ነዋሪው ህዝብ ቀጥተኛ ተሳታፊ የሚሆንበትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያስፍኑበት አደረጃጀት እንዲኖራቸው አድርጎ ማዋቀሩ ስለታመነበት፤

እየታየ ያለውን ፈጣንና ተለዋዋጭ እድገት ግምት ውስጥ ያስገባ ውጤታማ አመራርና ቆጣቢ የሆነ የሀብት አጠቃቀም ሊኖራቸው በሚያስችል መልኩ የከተሞችን አካባቢያዊ አደረጃጀት መወሰን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

የፖለቲካ፣ የአስተዳደር፣ የልማትና የአገልግሎት ሥልጣንና ኃላፊነት ለመረከብ ያልበቁ ሆነው ቁጥራቸው እየበረከተ የመጣውን ትናንሽ ከተሞች አደረጃጀት፤ አመራርና ተጠያቂነት ሁኔታ በግልጽ መደንገግ በማስፈለጉ፤

በፈርጅ አንድ ከተማ አስተዳደሮች ስር ክፍለ-ከተሞችን እንዲሁም በሁሉም ከተሞች ስር ቀበሌዎችን ማዋቀር፣ ህጋዊ ሰውነት መስጠትና ተጠሪነታቸውን መወሰን ተገቢ በመሆኑ፤

ባልተማከለ የመንግስታዊ ስልጣን አወቃቀር መርህ ላይ የተመሠረተው የኤ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግስትና ይህንኑ በመከተል የተሻሻለው የአፋር ብሔራዊ ክልል ሕገ-መንግስት በአንቀጽ 57 ከተሞች የራሳቸው ምክር ቤቶች ኖሯቸው ሊደራጁ እንደሚችሉ አስቀድሞ የደነገገ በመሆኑ፤

የአፋር ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 3/ሀ/ ስር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል።

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

1. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የተሻሻለው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከተሞች እንደገና ማቋቋሚያ፣ ማደራጃና ስልጣንናተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር-----/2015ዓ/ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- 1) “**ቢሮ**” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ነው።
- 2) “**ከተማ**” ማለት ሁለት ሺህ እና ከዚያ በላይ የሆነ ህዝብ በአንድ ላይ ተሰባስቦ የሚኖርበትና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት በሚያወጣቸው መመዘኛዎች መሠረት ክልሉ ከተማ ብሎ የሚሰይመው ማናቸውም አካባቢ ነው።
- 3) “**የከተማ አስተዳደር**” ማለት ተለይቶ በታወቀ ወሰን የተደራጀ የአንድን ከተማ ነዋሪ ህዝብ የፖለቲካ፣ የአስተዳደር፣ የልማትና የአገልግሎት አሰጣጥ ሥልጣንና ኃላፊነት በመረከብ የሚመራ የአካባቢ አስተዳደር ነው።
- 4) “**የፈርጅ አንድ ከተማ አስተዳደር**” ማለት የከተሞችን ልማት ከማፋጠን አንፃር የልማት ማዕከል በመሆን በዙሪያቸው ያሉትን ከተሞች ይዘው እንዲያድጉ ለተመረጡ የከተማ አስተዳደሮች የተሠጠ ስያሜ ነው።
- 5) “**ክፍለ-ከተማ**” ማለት በፈርጅ አንድ ከተሞች ውስጥ ከከተማ አስተዳደሩ ቀጥሎ የሚገኝ የአስተዳደር እርከን ነው።

- 6) “ቀበሌ” ማለት ከክፍለ-ከተማ በታች ያለ እንዲሁም ክፍለ-ከተማ ባልተቋቋመባቸው ከተሞች ከከተማ አስተዳደሩ ቀጥሎ የሚገኝ የአስተዳደር እርከን ነው።
- 7) “ሠፈር ወይም መንደር” ማለት ከቀጠና በታች የሚደራጅ የህዝብ ተሳትፎ አደረጃጀት ነው።
- 8) “ማዘጋጃ ቤት” ማለት የተሟላ የአካባቢ አስተዳደር ባልመሠረተ ከተማ ውስጥ ተጠሪነቱን ለአቅራቢያው ወረዳ ምክር ቤት በማድረግ የተዋቀረ ያልተማከለ የህዝብ አስተዳደር መገለጫና ከተማ ነክ አገልግሎቶችን መስጫ ተቋም ነው።
- 9) “የከተማ ምክር ቤት” ማለት በህዝብ ተመርጦ ወይም በከተማው ውስጥ ከሚገኙ የቀበሌ ምክር ቤት አባላት ተወጣጥቶ የሚሰየም ተቋም ነው።
- 10) “ከንቲባ” ማለት በከተማው ምክር ቤት የሚመረጥ የከተማውን የፖለቲካ፣ የአስተዳደር፣ የልማትና የአገልግሎት ስራዎች በበላይነት የሚመራ እና የሚያስተባብር ዋና ስራ አስፈጻሚ ነው።
- 11) “የከንቲባ ኮሚቴ” ማለት በከተማ አስተዳደሮች ከፍተኛው የአስፈጻሚነት ሥልጣን የተሰጠው አካል ነው።
- 12) “ከተማ ነክ ጉዳዮች” ማለት ከተማ ነክ ፍርድ ቤቶች የሚዳጁባቸውና ሙሉ በሙሉ በእነሱ ስልጣን ስር የሚወድቁ ጉዳዮችን ያካትታል።
- 13) “ሥራ አስኪያጅ” ማለት በከንቲባው የሚሾም የከተማ አገልግሎቶች ዋና አስፈጻሚ ነው።
- 14) “ፈርጅ” ማለት ከተሞች በፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት እንቅስቃሴ ሂደት የደረሱበትን የእድገት ደረጃ ለመመዘን ከተዘጋጁት መስፈርቶች አንፃር ባመጡት ድምር ውጤት መሠረት የተሰጣቸው የከተማነት ደረጃ ነው።
- 15) “ክልል” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልል ነው።
- 16) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

3. ስለጾታ አገላለጽ

በዚህ አዋጅ ውስጥ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለጸው የሴት ጾታንም ይጨምራል።

4. የተፈጻሚነት ወሰን

ይህ አዋጅ በክልሉ ውስጥ በተቋቋሙና በሚቋቋሙ የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ ቤት ከተሞችላይ ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል ሁለት

ስለከተሞች ፈርጅ፣ አደረጃጀት፣ ወሰንና ተጠሪነት

5. ስለ ከተሞች ፈርጅ

- 1) በአፋር ብሔራዊ ክልል የሚገኙ ከተሞች አስተዳደራዊ አደረጃጀታቸውን፣ አመራራቸውንና የተጠሪነት ሁኔታቸውን ለመወሰን ከዚህ በታች በተመለከቱት ሁለት ዋናዎች ፈርጆች ተመድበዋል፡-
 - ሀ. የከተማ አስተዳደሮች፤
 - ለ. የማዘጋጃ ቤት ከተሞች፤
- 2) የከተማአስተዳደሮች ከዚህ በታች የተመለከተው ንዑስ ፈርጅ ይኖራቸዋል፡-
 - ሀ. ፈርጅ አንድ ከተማ አስተዳደር፤
 - ለ. ፈርጅ ሁለት ከተማ አስተዳደር፤
 - ሐ. ፈርጅ ሶስት ከተማ አስተዳደር፤
 - መ. ፈርጅ አራት ከተማ አስተዳደር፡፡
- 3) የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ከዚህ በታች የተመለከተው ንዑስ ፈርጅ ይኖራቸዋል፡-
 - ሀ. መሪ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች፤
 - ለ. ንዑስ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች፤
 - ሐ. ታዳጊ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች እና
 - መ. ዕጩ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች፡፡
- 4) የወረዳ አስተዳደር ዋና ከተሞች መስፈርቱን ባያሟሉም የፈርጅ አራት ከተማ ደረጃይኖራቸዋል፡፡
- 5) በዚህ አዋጅ መሰረት ከተሞች በፈርጅ የሚመደቡበትን ዝርዝር ሁኔታ በተመለከተ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ያወጣል ፡፡
- 6) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ5 መሠረት የክልሉን ከተሞች በፈርጆች ለመመደብ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ የሚወጡት መመዘኛዎች የየከተማውን ዓላማ፣ ዘላቂ የእድገት ራዕይና በጊዜው የሚገኝበትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ደረጃ ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

6. የከተሞች አደረጃጀት

የክልሉ ከተሞች የተመደቡበትን የከተማ ደረጃ መሠረት በማድረግ የሚከተለው አደረጃጀት እንዲኖራቸው ተደርጓል፡-

- 1) የፈርጅ አንድ ከተማ አስተዳደሮችሶስት የአስተዳደር እርከኖች የሚኖራቸው ሲሆን፤ የከተማአስተዳደር፣የክፍለ-ከተማና የቀበሌአደረጃጀት ይኖራቸዋል፤
- 2) ከፈርጅ ሁለትእስከ ፈርጅ አራት ያሉ ከተማ አስተዳደሮች ሁለት የአስተዳደር እርከኖች የሚኖራቸው ሲሆን፤ የከተማ አስተዳደርና የቀበሌአደረጃጀት ይኖራቸዋል፤
- 3) የክልሉ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ባለ አንድ እርከን አስተዳደር ሆነው ይደራጃሉ፡፡ እርሱም ቀበሌ ይሆናል፡፡

- 4) ከተሞች የህዝብ ተሳትፎአደረጃጀትን መሰረት ያደረጉ የቀጠናና የመንደር ወይም የሰፈር አደረጃጀቶችን ሊመሰርቱ ይችላሉ።

7. የከተማ ወሠን

የከተሞች ወሰን አካላለልን በተመለከተ የከተሞች ወሰንንና ድንበር ማካለልን ለመወሰን በወጣው ደንብ ቁጥር 016/2006 መሰረት የሚወሰን ይሆናል።

8. ተጠሪነት

- 1) የፈርጅ አንድ ከተማ አስተዳደሮች ተጠሪነታቸው ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይሆናል።
- 2) ከፈርጅ ሁለት እስከ ፈርጅ አራት ያሉ የከተማ አስተዳደሮች ተጠሪነታቸው ለሚገኙበት ዞን አስተዳደር ይሆናል።
- 3) የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ተጠሪነታቸው ለሚገኙበት ወረዳ አስተዳደር ይሆናል።
- 4) በከተማ አስተዳደር፣ በማዘጋጃ ቤት ከተሞች፣ በታዳጊ ከተሞችና ዕጩ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሙያዊ ተጠሪነት ለታቀፉበት ዞን(ወረዳ)ና ለክልል እናት መስሪያ ቤቶቻቸው ይሆናል።
- 5) በፈርጅ አንድ ከተማ አስተዳደሮች ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሙያዊ ተጠሪነት ለክልል እናት መስሪያ ቤቶቻቸው ይሆናል።

9. ከህጋዊ አካልነት ስለመሰረዝና ስለማሳደግ

- 1) የክልል መስተዳድር ምክር ቤት በህጋዊ አካልነት ለመቋቋም የሚያበቁትን መመዘኛዎች ማሟላት የተሳነውን አንድን ከተማ ቢሮው በሚያቀርበው ጥናት መሰረት ከከተማነቱ ሊሰርዘው ይችላል።
- 2) ቢሮው “የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የከተሞች አደረጃጀት ፈርጅ መወሰኛና ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር ----/2015 ዓ.ም” መሰረት አድርጎ በሚያቀርበው ጥናት የክልል መስተዳድር ምክር ቤቱ አንድን ከተማ ከነበረበት የከተማ ደረጃ ወደ ላይኛው የከተማ ደረጃ፣ እንዲሁም አዲስ ከተሞችን አግባብነት ወዳለው ማዘጋጃቤት ከተማነት ሊያሳድግ ይችላል።

ክፍልሦስት

ስለ ከተማ አስተዳደሮች በጠቅላላው

10. የከተማ አስተዳደሮች ህጋዊ ሠውነት ስለማግኘታቸው

ማንኛውም የከተማ አስተዳደር የራሱ ህጋዊ ሰውነትና መጠሪያ ኖሮት ከሀገር ውስጥ የገንዘብ ምንጮች የመበደር ስልጣንን ጨምሮ ማናቸውንም ውል የመዋዋል፣ የንብረት ባለቤት የመሆንና የማስተዳደር እንዲሁም የመክሰስና የመክሰስ ህጋዊ ችሎታ ይኖረዋል።

11. የከተማ አስተዳደሮች ሊከተሏቸው የሚገባቸው የአሰራር መርሆዎች

የከተማ አስተዳደሮች በማንኛውም እንቅስቃሴያቸው ሁሉ ከዚህ በታች የተመለከቱትን የአሰራር መርሆዎች መከተል ይኖርባቸዋል፡-

- 1) የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር አመራር መርህ፤
- 2) ልማታዊ መርህ፤
- 3) በገቢ ራስን የመቻል መርህ፤
- 4) የክልልና የፌዴራል ሕግጋትን አክብሮ የመስራት መርህ፤
- 5) የትብብርና የቅንጅት መርህ፤
- 6) የአጋርነት መርህ።

12. የከተማ አስተዳደሮች ዓላማዎች

የከተማ አስተዳደሮች የሚከተሉት አበይት ዓላማዎች ይኖራቸዋል፡-

- 1) ለህዝብ ተጠያቂ የሆነ፣ የተረጋጋ ሰላምና አስተማማኝ ጸጥታ የተከበረበት፣ የዲሞክራሲ ግንባታን የሚያጠናክርና መልካም አስተዳደር የሰፈነበት አካባቢን መፍጠር፤
- 2) የከተማው ልማት ገጠርንና ግብርናን ማዕከል ያደረገውን ልማት የሚመራበትንና የሚያፋጥንበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር፤
- 3) የከተማውን ነዋሪ ህዝብና የተገልጋዮችን ፍላጎት መሠረት በማድረግ ተገቢ የሆኑ የመሠረተ-ልማትና ሌሎች አገልግሎቶችን በቅልጥፍና በብቃት ማቅረብ፤ እንዲቀርቡ ማድረግ ወይም መቅረባቸውን ማረጋገጥ፤
- 4) ለግሉ ሴክተር በተለይም ለጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ሥራዎች ኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር በአጋርነት፣ በልማታዊ ትብብርና ቅንጅት መርሆዎች ላይ የተመሰረተ ፈጣን፣ የተቀናጀና

ዘላቂ የከተሞች ልማት በማራመድ ለድህነት ቅነሳ፣ ለነዋሪው ህዝብ ኑሮ መሻሻልና ለክልሉ ልማት አስተዋጽኦ ማድረግ፤

- 5) ከተሞች ከአካባቢ ብክለት የፀዱ ሆነው የተፈጥሮ ሀብትን የመንከባከብና አግባብነት ያለው የግብዓት አጠቃቀም ብቃት እንዲኖራቸው ማድረግ፤
- 6) የአሳታፊነት መርህን በመከተል ህብረተሰቡ በፖለቲካ፣ በአስተዳደር፣ በልማትና በአገልግሎት አሰጣጥ ረገድ ንቁ ተሳታፊና በየደረጃውም ተጠቃሚ መሆኑን ማረጋገጥ፤
- 7) የነዋሪዎችን ደህንነትና ምቹነት በማሟላት ለህጻናት፣ ለሴቶች ለአካል ጉዳተኞችና ለሌሎች የተጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለየ ድጋፍ ማድረግ፡፡

13. የከተማ አስተዳደሮች ሥልጣንና ተግባር

- 1) በፈርጅ አንድና ሁለት የተቋቋመ የከተማ አስተዳደር ከተማውን በክልሉ ሕገ-መንግስትና በሌሎች ሕጎች መሠረት ለማስተዳደር የሚያስችሉትን ከባቢያዊ መመሪያዎችን የማውጣት፣ የአስፈጻሚነትና ከተማ ነክ የዳኝነት ሥልጣን ይኖረዋል፡፡ ይህም በሕገ-መንግስቱና በሌሎች ሕጎች የተሰጡትንና በእነዚህ ሕጎች በግልጽ ያልተከለከሉትን ሥልጣኖች የሚያጠቃልል ይሆናል፡፡

- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የከተማ አስተዳደሮች የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖራቸዋል፦

ሀ. የተቀናጀ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ለማምጣት የሚያስችለውን የከተማው የጋራ-ራዕይ፣ ዓላማና ተግባራት በተሰጣቸው ስልጣን መሠረት የመወሰንና የማስፈጸም፤

ለ. የከተማውን ልማት ለመምራት፣ ለማስፈጸምና ለመደገፍ የሚረዱ መርህ-ግብሮች የመንደፍና በስራ ላይ የማዋል፤

ሐ. የከተማው መሪ ፕላን እንዲጠናና እንዲሻሻል የማድረግና የማጽደቅ፣ ተፈጻሚነቱንም የመቆጣጠር፤

መ. በከተማው አስተዳደር ሥልጣን ሥር በሚወድቁ ጉዳዮች ላይ መመሪያዎችን የማውጣት፤

ሠ. የከተማውን አስፈጻሚ አካላት፣ ድርጅቶች፣ ጽ/ቤቶች፣ ተቋማት፣ ቦርዶች የማቋቋም፣ የማስተዳደር፣ እንደገና የማደራጀት ወይም የማፍረስ፤

ረ. የከተማ ነክ ጉዳዮችን የዳኝነት አካላት አደረጃጀት የመወሰን፤

ሰ. በከተማው አስተዳደር ስር የሚወድቁ የፍትህና የጸጥታ ጉዳዮችን የሚያከናውኑ የፍትህና የፖሊስ አካላትን የማቋቋም፤

ሸ. የከተማውን በጀት የማዘጋጀት፣ የማጽደቅና የማስተዳደር፤

ቀ. በከተማው ክልል ውስጥ የሚገኘውን መሬትና የተፈጥሮ ሀብት በህግ መሰረት በበላይነት የማስተዳደር፤

በበከተማው ስልጣን ስር በሚወድቁ የፋይናንስ ጉዳዮች ላይ በገቢ ግብርና በታክስ ህግ መሠረት ግብርናቀረጥየመጣልና የአገልግሎት ክፍያዎችን የመወሰን፣ የመሰብሰብ፣ የመጠቀም፣ፍሬ ግብርንናየተላለፉ ቅጣቶችንየማንሳት፤

ተ.በገቢ ማስገኛ ተግባራት ላይ የመሳተፍ፣በስሙም እርዳታና ስጦታ የመቀበልየመስጠት፤

ቸ. የክልሉ ምክር ቤት በሚወስነው መሠረት ከክልሉ መንግስት ጋር የገቢ ክፍፍልየማድረግ፤

ኃ.በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ፈቃድ ከሀገር ውስጥ ምንጮች የመበደር፤

ኘ.በልማታዊ የትብብር መርህ ላይ ተመስርቶ ከሌሎች የክልሉ ከተሞች፣ ከገጠርአስተዳደርአካላትና ተቋማት፣ ከግል ባለሀብቶችና ድርጅቶች፣ከበጎ-ፈቃድማህበራት፣ከሌሎችክፍሎችእንዲሁም በፌዴራልና በክልሉ መንግስታት ዕውቅናከልዩ ልዩአለም-አቀፍድርጅቶች ጋርየከተማውን አላማ ለማሳካት የሚረዱ ግንኙነቶችን የመፍጠር፣ የማጠናከር፤

ኘ.በንግድ ሕግ መሠረት የንግድ ፈቃድ የመስጠት፣የማደስ፣የመሰረዝ እና የመሳሰሉአገልግሎቶችየመስጠት፣ የመከታተልና የመቆጣጠር፤

አ.የጥቃቅንና አነስተኛ ንግድና ኢንዱስትሪ ስራዎች እንዲስፋፉ የማገዝ፣ በከተማውውስጥየኢንቨስትመንት ስራዎች እንዲቀላጠፉ የማበረታታትና የመደገፍ፤

ከ.የከተማ አስተዳደሩ በራሱ የማስፈጸም ኃላፊነት የማይወስድባቸውና በስልጣኑ ስርበማይወድቁጉዳዮች ላይ የከተማውን ነዋሪ ህዝብ የመወከልና ሀሳባቸውንየመግለጽ፤

ሸ. በከተማው አስተዳደር ውስጥ የአጸደ ህጻናትን ጨምሮ የአንደኛና የአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃትምህርት ቤቶችን፣ እስከ ጤና ጣቢያ ደረጃ ድረስ ያሉ የጤናእና የሌሎችማህበራዊአገልግሎት ለጪተቋማትን የማስፋፋት፣የሚስፋፋበትን ሁኔታየማመቻቸት፣የመምራትና የማስተዳደር፤

ወ.በከተማአስተዳደሩ ውስጥ የመሰረተ-ጤና እንክብካቤን የማስፋፋት፣ስልጣን የተሰጠው አካል ያወጣቸውን ደረጃዎች መሠረት በማድረግ የምግብና መጠጥይዞታንናየአካባቢጽዳትቁጥጥር ሥራዎችን የማካሄድ፤

ዐ. ለልማት ስራ ቁልፍ በሆኑና የግሉ ዘርፍ ባልተሰማራባቸው አገልግሎትመስኮች በራሱወይም ከግሉ ዘርፍ ጋር በሽርክና አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶችንየማቋቋም፤

ዘ. ከከተማ አስተዳደሩ ክፍለ-ከተሞች ቀበሌዎች ጋር ስልጣኑን የመጋራት፣ የገቢ ክፍፍልየማድረግ፣ በእነዚሁ አካላት ደረጃ የሚከናወኑትን አገልግሎቶችየመወሰንና የመምራት፤

ዠ.የከተማው አስተዳደር የሰራቸውን፣ በሕጋዊ መንገድ ያገኛቸውን ወይምበአዋጅ ተለይተውየተሰጡትን የተወረሱ የመንግስት ቤቶች የማስተዳደር፣የማከራየት፣ ገቢያቸውንየመሰብሰብ፣ የማልማትና የመሸጥ፤

የየከተማአስተዳደሩንሠራተኞች በሲቪል ሰርቪስ ህግ መሠረት የመቅጠር፣ የማስተዳደር፣የማሳደግ ወይም የማሰናበት፤

ደ.የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ሥራዎችን በበላይነት የመምራትና የመቆጣጠር፤

፪.የከተማ አስተዳደሩን አካላት ለማቋቋም ወይም ለማፍረስ፣ በጀትና መሪ ፕላን ለማጽደቅወይም ለማሻሻል፣ የአገልግሎት ክፍያዎችን ለመወሰንና ሌሎች ዋና ዋና የአስተዳደሩንጉዳዮችለመደንገግ የሚያስችል የከተማ ልሳን የማቋቋምናየመጠቀም፤

፮.በአካባቢ ጥበቃ፣ በማህበራዊና በሌሎች አገልግሎቶች ረገድ፦

1. አገር አቋራጭ ጎዳናዎችን ሳይጨምርየከተማ መንገዶች፣ የመንገድ መብራቶች፣ የጎርፍ ተፋሰስ ቦዮችና የፍሳሽ ቆሻሻማስተላለፊያመስመሮች እንዲዘረጉ የማድረግ፤
2. የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ስርዓት የመዘርጋት፤
3. ለትራፊክ ደህንነት አጠባበቅ የሚያግዙስራዎችንየመስራት፤
4. የቁራ አገልግሎት፣ የመናኸሪያዎችንና የገበያ ቦታዎችን የማደራጀት፣ ቤተ-መጻህፍት፣ ሙዝየሞች፣ አደባባዮችና ሀውልቶች እንዲሁም የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታዎች፣ የወጣት ማዕከላትና ቲያትር ቤቶች እንዲገነቡ የማድረግና የመንከባከብ፣ የቤት አቅርቦትን የማሻሻልና እንዲሻሻል የማድረግ፣መናፈሻዎችንናየአትክልትስፍራዎችን የማደራጀት፣የመቃብር ቦታዎችን የማዘጋጀትና የማስተዳደር፤
5. አረጋዊያንን፣አካል ጉዳተኞችን፣ ከቤተሰብ የተገለለና ወላጆቻቸውን ያጡህጻናትን የመንከባከብ፤
6. ለከተማው ነዋሪ ህዝብ የአንቡላንስ አገልግሎት እንዲቀርብየማድረግ፤
7. በፀረ ኤች.አይ.ቪ ኤድስዘመቻ ስራዎችላይ የመሳተፍ፤
8. ለድህነት ቅነሳ ስትራቴጂ ተግባራዊነት አስተዋጽኦ የማድረግ፤
9. የመሠረታዊየስታትስቲክስመረጃዎችን የመያዝና የጋብቻ፣ የልደትና የሞትየምስክር ወረቀትየመስጠት፤
- 10.የአፈር መሸርሸርና የመሬትመደርመስ አደጋዎችንናየአካባቢ ብክለትንየመከላከል፤

ጠ.በኢኮኖሚ አገልግሎቶች ረገድ የመሬት አቅርቦትን የማፋጠንና ለዚሁ የሚያስፈልገውንቴክኒካዊ ድጋፍ የመስጠት፣ የውሃ፣ የኤሌክትሪክ፣ የስልክና የትራንስፖርት አገልግሎቶችእንዲስፋፉ የማድረግ፣ አቅርቦቶቹም መሟላታቸውን የማረጋገጥናየአካባቢ ጥበቃናየተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤ ልማትን ማካሄድ፤

ጨበደህንነት ጥበቃና የቁጥጥር አገልግሎቶች ረገድ የአሳት አደጋ መከላከያና መቆጣጠሪያስርዓትን የማደራጀት፣ ከሚመለከታቸው የክልልና የፌዴራል አካላት ጋር በመቀናጀት የሚዛንና የመስፈሪያ ደረጃዎች መከበራቸውን የማረጋገጥ፤

ጸ.በቴክኒክ፣ በምህንድስናና በሌሎች አገልግሎቶች ረገድ፦

1. በከተማው መሪ ፕላን መሠረት የመኖሪያቤቶችና የልማት ተቋማት መስሪያ ቦታዎችን የማዘጋጀትና ለተጠቃሚዎች በአግባቡ የማቅረብ፤
2. የዲዛይንና የኮንስትራክሽን ስራ ደረጃዎች በከተማው ውስጥ መከበራቸውን የማረጋገጥ፤ በከተማው አስተዳደር በጀት ለሚሰሩ የኮንስትራክሽን ስራዎች የሚያስፈልጉ የዲዛይንና የኮንስትራክሽን ስራ ውሎች እንዲዘጋጁ የማድረግ፤ በከተማው አስተዳደር በጀት ለሚሰሩ የከተማው የኮንስትራክሽን ስራዎች በተገባላቸው ውል መሰረት የጥራት ደረጃቸው፣ የጊዜና የዋጋ ገደቦች ተጠብቀው መሠራታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ቁጥጥር እንዲኖር የማድረግ፤
3. በከተማው ክልል ውስጥ የይዞታ ምስክር ወረቀትና የቦታካርታ እንዲሁም የግንባታ ስራ ፈቃድ የመስጠትና የስሙንብረት ዝውውሮችን የመመዝገብ፤
4. በከተማው አስተዳደር ይዞታ ስር የሚገኙ ቤቶች እንዲጠገኑና እንዲታደሱ የማድረግ፤
5. ለከተማው ፕላንዝግጅት የሚረዱ ጥናቶችን የማካሄድ ወይም እንዲካሄዱ የማድረግ፤ አፈጻጸማቸውን የመከታተልና የመቆጣጠር፤ በሚወጡ መስፈርቶችና መመዘኛዎች መሠረት የከተማ ቦታዎችና ደረጃዎችን የማጥናትና ሲፈቀዱም ስራ ላይ መዋላቸውን የመከታተል፤
6. የከተማ ቦታን በቅልጥፍናና ውጤታማ በሆነ መንገድ የማስተዳደር፤ ለዚህም የሚረዳ የከተማ ቦታ መረጃ ስርዓት የማደራጀት፤
7. በህግ አግባብ ለህዝብ ጥቅም አስፈላጊ የሆኑ የግል ቋሚ ንብረት ያረፈባቸውን የከተማ ይዞታዎች የማስለቀቅና የመውሰድ፤
8. ህገ-ወጥ ግንባታዎችን የመቆጣጠር እና የማፍረስ፤
9. የከተማውን ዕድገት በስርዓት ለመምራት የሚያስችሉ ሁኔታዎችን ለመፍጠር የሚያግዙ ጥናቶችን የማካሄድና የፖሊሲና የህግ ሃሳቦችን የማመንጨት፤

ጸ.ከተማው ውብ፣ ዕዱና አረንጓዴ እንዲሁም ለኑሮም ሆነ ለስራ ተስማሚና ተወዳዳሪ እንዲሆን አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ማድረግና ፣ መቆጣጠር፡፡

- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ስር የሠፈሩት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ሲወስን ከተሞች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሌሎች አገልግሎቶችን ወይም ተግባራትን እየተረከቡ ሊያካሂዱ ይችላሉ፡፡

14. ስለከተማ አስተዳደር አካላት

የከተማ አስተዳደሮች የሚከተሉት አካላት ይኖራቸዋል፡-

- 1) የከተማ ምክር ቤት
- 2) አፈ ጉባዔና ምክትል አፈ ጉባዔ
- 3) ከንቲባና እንዳስፈላጊነቱ ምክትል ከንቲባ
- 4) የከንቲባ ኮሚቴ፤
- 5) የከተማ አገልግሎቶች ፤
- 6) የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት፤
- 7) ሌሎች አስፈጻሚ ጽ/ቤቶች፤
- 8) ቀበሌዎች

ክፍል አራት

ስለ ከተማ ምክር ቤት

15. ስለ ከተማ ምክር ቤት አባላት ተዋጽዖ፣ ምርጫና የአገልግሎት ዘመን

- 1) በእያንዳንዱ የከተማ አስተዳደር ነዋሪ ህዝብ ነጻ፣ ቀጥተኛ፣ ትክክለኛና ምስጢራዊ በሆነ የድምጽ አሰጣጥ ስነ-ስርዓት ለአምስት አመታት የሚመረጡ አባላት የሚኖሩት የከተማ ምክር ቤት ይቋቋማል፤
- 2) የከተማው ምክር ቤት አባላት ቁጥር አንድ የከተማ ክልል በውስጡ በሚይዛቸው የምርጫ ወረዳዎች ወይም እንደአስፈላጊነቱ በከተማው አቅራቢያ በሚገኙ ዙሪያ ከተሞች ውክልና ቁጥር ድምር የሚወሰን ይሆናል፤ ዝርዝሩ በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ የሚወሰን ይሆናል፤
- 3) እያንዳንዱ የምርጫ ወረዳ ባለው የህዝብ ቁጥር መሠረት ብዛታቸው የሚወሰን ተወካዮች ይኖሩታል፤ ሆኖም የምክር ቤቱ አባላት ቁጥር ከ11 ሊያንስ አይችልም፤
- 4) የምርጫ ወረዳዎች ቁጥር የሚመረጡትን የከተማ ምክር ቤት አባላት በሙሉ ቁጥር ላይ የሚያሳርፈው ወይም ያንኑ ቁጥር ከተደነገገው ቁጥር በታች ወይም በላይ የሚያደርገው ሆኖ ሲገኝ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የምርጫ ህግን መሠረት አድርጎ አስፈላጊውን ይወስናል፤
- 5) የከተማ ምክር ቤት የአባላት ጾታ ተዋፅኦን ለማረጋገጥ ቢያንስ 30 በመቶ የሚሆኑት የአባላት መቀመጫዎች በሴት አባላት እንዲያዝ ይደረጋል፡፡
- 6) በከተሞች የገጠር ቀበሌዎች የሚገኙ ነዋሪዎች የአስተዳደር ውክልና ኖረቸው በከተማው የልማት እንቅስቃሴ ንቁ ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ በከተሞች ምክር ቤት ከአባላት ቁጥር ውስጥ የራሳቸው ድርሻ እንዲይዙ መደረግ አለበት፡፡
- 7) የከተማ ምክር ቤቶች ምርጫ በሀገሪቱ ምርጫ ህግ መሠረት ይፈጸማል፡፡

16.ስለ ከተማ ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር

- 1) በዚህ አዋጅ መሠረት ሁሉም የከተማ አስተዳደር ሥልጣን ለከተማ ምክር ቤት ተሰጥቷል። ምክር ቤቱም የከተማ አስተዳደሩ ስልጣንና ተግባራት በአግባቡ በስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል።
 - 2) ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የከተማው ምክር ቤት የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. ከስልጣንና ኃላፊነቱ ጋር የተዛመዱ ውሳኔዎችን ይሰጣል መመሪያዎችን ያወጣል፤
 - ለ. ከአባላቱ መካከል የከተማውን አፈ-ጉባኤ፣ ምክትል አፈ-ጉባኤ እንዲሁም ከንቲባ እና ምክትል ከንቲባ ይመርጣል፤
 - ሐ. አስፈላጊ በሚሆኑበት መጠን ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤ ተግባራቸውንም ይከታተላል፤
 - መ. የከተማውን ፕላን ያፀድቃል፤ ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤
 - ሠ. የከተማ አስተዳደሩን ዓመታዊ የስራ ፕሮግራምና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ መርምሮ ያፀድቃል፤ በአግባቡ መፈጸሙን ያረጋግጣል፤
 - ረ. ከክልልና አገር አቀፍ እህት ከተሞች ጋር የተደረጉ ስምምነቶችን መርምሮ ያፀድቃል፤
 - ሰ. ከንቲባውን፣ የከንቲባ ኮሚቴውንና ሌሎች የስራ ኃላፊዎችን ለጥያቄ ይጠራል፤ አሰራራቸውን ይመረምራል፤
 - ሸ. በከንቲባው አቅራቢነት የከንቲባ ኮሚቴ አባላትን፣ የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍ/ቤት ፕሬዝዳንትንና ዳኞችን ይሾማል፤
 - ቀ. የከተማ አስተዳደሩ ገንዘብና ንብረት በህግ አግባብ ለተፈቀደለት አገልግሎት መዋል አለመዋሉን ለማረጋገጥ በአዲተሮች እንዲመረመር ያደርጋል፤ በሪፖርቱም መሠረት ተገቢውን ውሳኔ ይሰጣል፤
- በየከተማውን አስፈጻሚ አካላት ያቋቁማል ።

17.የምክር ቤቱ የአሠራር ሥነ -ሥርዓት

- 1) ምክር ቤቱ በሶስት ወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያደርጋል፤ ሆኖም በአፈ-ጉባኤው ጥሪ ወይም ከአባላቱ መካከል አንድ ሶስተኛው ጥያቄ ካቀረቡ የምክር ቤቱ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፤
- 2) ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ከሁለት ሦስተኛ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባኤ ይሆናል፤

- 3) ምልዓተ-ጉባኤውን ካቋቋሙት አባላት መካከል የብዙሃኑን አብላጫ ድምጽ ያገኘ ማናቸውም ጉዳይ የምክር ቤቱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል፤ ሆኖም የአባላቱ ድምጽ እኩል በእኩል ከተከፈለ አፈ-ጉባኤው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፤
- 4) የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ሁሉ የሚካሄዱት በግልጽ ይሆናል፤ ሆኖም ለከባቢያዊ ደህንነት፣ ለህዝብ ሞራል ወይም ለሶስተኛ ወገኖች መብት ጥበቃ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የምክር ቤቱ ስብሰባዎች በዝግ እንዲካሄዱ ሊወሰን ይችላል፤
- 5) ምክር ቤቱ የስብሰባ ቃለ-ጉባኤዎቹ በመዝገብ እንዲያዙ ያደርጋል፤ መዝገቡም ለህዝብ ክፍት መሆን ይኖርበታል፡፡

18. ስለ ከተማ ምክር ቤት መብተን

- 1) የሚመለከተው ከተማ ነዋሪ ህዝብ አስቀድሞ በጉዳዩ ላይ ሳይመክርበትና ሳይወስን አንድን የከተማ ምክር ቤት መብተን አይቻልም፤
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተጠቀሰው ቢኖርም የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት የህዝቡን ጥቅም የሚጎዳ ወይም ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ከባድ ጥፋት መፈጸሙን ሲረዳው የከተማውን ምክር ቤት ለጊዜው ከስራ አግዶ የማቆየትና ጉዳዩን የማጣራት ስልጣን ይኖረዋል፡፡ ይህ ሲሆን ስራውን የሚመራ ጊዜያዊ የከተማ አስተዳደር ይሰይማል፤
- 3) የክልሉ ምክር ቤት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ተጣርቶ በቀረበለት ጉዳይ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤
- 4) ውሳኔው የከተማውን ምክር ቤት እስከ መብተን የሚያደርስ ሆኖ ሲገኝ ተጣርቶከተወሰነበት ቀን ጀምሮ ከስደስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲስ የከተማ ምክር ቤት

ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል፡፡

19. ስለከተማው ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ

- 1) የከተማው ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምርጫ የሚሰየም ሆኖ ተጠሪነቱ ለምክር ቤቱ ይሆናል፤
- 2) የአፈ-ጉባኤው የስራ ዘመን የምክር ቤቱ የስራ ዘመን ነው፤
- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተጠቀሰው ቢኖርም አፈ-ጉባኤው ስራውን በገዛ ፈቃዱ ሲለቅ፣ በምክር ቤቱ ውሳኔ ከኃላፊነቱ ሲታገድ ወይም የምክር ቤት አባልነቱ ሲቋረጥ የስራ ዘመኑ ከማብቃቱ በፊት ከኃላፊነቱ ሊሰናበት ይችላል፡፡ ዝርዝሩ ምክር ቤቱ በሚያወጣው ውስጣዊ የአሰራር ስነ-ስርዓት መወሰኛ መመሪያ ይወሰናል፡፡

20. የአፈ-ጉባኤው ስልጣንና ተግባር

የከተማው ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1) የመወያያ አጀንዳዎችን ያዘጋጃል፤ የምክር ቤቱን ስብሰባዎች ይመራል፤ ስራዎቹን ያስተባብራል፤
- 2) ምክር ቤቱን በቋሚና እንደአስፈላጊነቱ በጊዜያዊ ኮሚቴዎች ያደራጃል፤
- 3) ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረግ ግንኙነት ምክር ቤቱን ይወክላል፤
- 4) ምክር ቤቱ በአባላት ላይ የሚወስዳቸውን የዲስፕሊን እርምጃዎች ያስፈጽማል፤
- 5) የምክር ቤቱን አባላት የአቅም ግንባታ ስራ ዕቅድ ያዘጋጃል፤ ከሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት ያስፈጽማል፤
- 6) ከሀገር ውስጥ እህት ከተሞች ጋር የወዳጅነት ግንኙነት ይፈጥራል፤ የልምድ ልውውጥ እንዲኖር ያደርጋል፤
- 7) በምክር ቤቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

21. ስለምክትል አፈ-ጉባኤው

ምክትል አፈ-ጉባኤ ተጠሪነቱ ለአፈ-ጉባኤው እና ለከተማው ምክር ቤት ሆኖ፡-

- 1) አፈ-ጉባኤው በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ እሱንተክቶ ይሰራል፤
- 2) በአፈ-ጉባኤው ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

22. የከተማው ምክር ቤት ጽህፈት ቤት

- 1) የከተማው ምክር ቤት በዚህ አዋጅ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት ይቻለው ዘንድ የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል፡፡

- 2) የጽ/ቤቱ ተጠሪነት ለምክር ቤቱ አፈ-ጉባኤ ሆኖ፡-

ሀ. የምክር ቤቱን ጠቅላላ የአስተዳደር ስራዎች ያከናውናል፤ በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤

ለ. የምክር ቤቱን ቃለ ጉባኤ ይይዛል፤ ይጠብቃል፤ እንደአስፈላጊነቱ ለሚመለከታቸው ያሠራጫል፤

ሐ. በምክር ቤቱና በአፈ-ጉባኤው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

ምዕራፍ አምስት

የከተማው አስፈጻሚ አካላት

23. ስለከንቲባው አሰያየም፣ ተጠሪነትና የስራ ዘመን

- 1) የከተማው ከንቲባ በከተማው ምክር ቤት ውስጥ አብላጫ መቀመጫ ባገኘ ወይም ባገኘ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ድርጅቶች አቅራቢነት ከከተማው ምክር ቤት አባላት መካከል በምርጫ ይሰየማል፡፡

- 2) የከንቲባው ተጠሪነት እንደ ከተማው ንዑስ ፈርጅ ሁኔታ ለከተማው ምክር ቤት፣ ለዞኑ ዋና አስተዳዳሪ እና ለርዕሰ-መስተዳደሩ ይሆናል።
- 3) የከንቲባው የስራ ዘመን የከተማው ምክር ቤት የስራ ዘመን ነው።
- 4) ከንቲባው በዚህ አዋጅ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያስችለው የራሱ ጽ/ቤት ይኖረዋል።
- 5) የከንቲባው ጽ/ቤት የከንቲባ ኮሚቴው ጽ/ቤት ጭምር በመሆን ያገለግላል።
- 6) የጽ/ቤቱ ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነት በከተማው ምክር ቤት በሚወጣ መመሪያ ይወሰናል።

24. የከንቲባው ስልጣንና ተግባር

- 1) ከንቲባው የከተማው ስራ መሪ፣ የከንቲባ ኮሚቴው ሰብሳቢና የከተማ አስተዳደሩ ተጠሪ ነው።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ከንቲባው የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል ፦
 - ሀ. የከተማውን ከንቲባ ኮሚቴ ይሰበስባል፣ ይመራል፣ ያስተባብራል ይወክላል፤
 - ለ.የፌዴራሉን እና የክልሉን ሕጎች፣የከተማው ምክር ቤት ያወጣቸውን መመሪያዎችና ውሳኔዎች ያስፈጽማል፣ በሌሎች መፈጸማቸውን ይከታተላል፤
 - ሐ.የከተማ ነክ ጉዳዮችን ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት መርጦ ለከተማው ምክር ቤት በማቅረብ ያሾማል፤
 - መ.ምክትል ከንቲባውን ጨምሮ የከንቲባ ኮሚቴ አባላት የሚሆኑ የአስፈጻሚ አካላትሹ-መትለከተማው ምክር ቤት አቅርቦ ያስጸድቃል፤
 - ሠ. ከዚህ በላይ በፊደል ተራ ሐ እና መ ስር የሰፈረው እንደተጠበቀ ሆኖየከተማውምክርቤት ሊሰበሰብ ባልቻለበት ጊዜ እና ሁኔታ ከፍ ብሎ የተጠቀሱትን የስራኃላፊዎችበጊዜያዊነት መድቦ ያሰራል፤
 - ረ. ለከተማው አገልግሎቶች ስራ አስኪያጅ የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ ከከንቲባኮሚቴ አባላት ውጭ የሆኑ የአስፈጻሚ ተቋማት ኃላፊዎችን መርጦ ይሾማል፤
 - ሰ. ለመራጨ ህዝብ፣ ለከተማው ምክር ቤትና አግባብ ላለው የክልሉ መስተዳደር አካልወቅታዊ የስራ እንቅስቃሴ ዘገባዎች ያቀርባል፤
 - ሸ.የከተማውን የአገልግሎቶች ስራ አስኪያጅሹ-መትለከተማው ምክር ቤት አቅርቦ ያስጸድቃል፤
 - ቀ. የከተማውን የአገልግሎቶች ምክትል ስራ አስኪያጅ/ጆች ይሾማል፣አስፈላጊም ሲሆን ይሽራል፤
 - በ. የከተማውን ስራ አመራር የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በቅርብ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣አፈጻጸሙንም እየገመገመ ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤

ተያዘውም አስተዳደሩ የስራ እንቅስቃሴ ዘገባ የሚቀርብባቸውን እና ከነዋሪው ህዝብአስተያየት የሚሰበሰቡባቸውን ህዝባዊ መድረኮች ያዘጋጃል፤ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል፤ ቸ. በከተማው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

25.ስለ ምክትል ከንቲባው

ምክትል ከንቲባው ተጠሪነቱ ለከንቲባው እና ለከተማው ምክር ቤት ሆኖ፡-

- 1) ከንቲባው በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ እሱንተክቶ ይሰራል፤
- 2) በከንቲባው ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።
- 3) ምክትል ከንቲባው በከንቲባው ሃሳብ አቅራቢነት እና በከተማው ምክር ቤት ስምምነት የከተማው አንድ የስራ ዘርፍ ኃላፊ ሊሆን ይችላል።

26. ስለ ከንቲባ-ኮሚቴ መቋቋም

- 1) የከተማ አስተዳደር በተመሰረተባቸው የክልሉ ከተሞች የከንቲባ ኮሚቴዎች መቋቋም፤
- 2) በክልሉ የከተማ አስተዳደሮች ከፍተኛው የአስፈጻሚነት ስልጣን የተሰጠው ለከንቲባውና ለከንቲባ ኮሚቴው ነው፤
- 3) በማናቸውም ደረጃ የተቋቋመ የከንቲባ ኮሚቴ ከንቲባውን እና ምክትል ከንቲባውን ጨምሮ ከአስፈጻሚ አካላትና ተቋማት ኃላፊዎችን የያዘ ይሆናል፤
- 4) የከተማ አገልግሎቶች ስራ አስኪያጅ በከንቲባ ኮሚቴ ስብሰባዎች ያለድምጽ ይሳተፋል።
- 5) ከከንቲባው በስተቀር የከንቲባ ኮሚቴ አባላት የከተማ ምክር ቤት አባላት እንዲሆኑ አይገደዱም፤
- 6) የከንቲባ ኮሚቴ ተጠሪነቱ ለከተማው ምክር ቤት እና ለከንቲባው ይሆናል፤
- 7) የከንቲባ ኮሚቴው አባላት በከተማ አስተዳደር ስልጣናቸው በጋራ ለሚያሳልፉት ውሳኔ እና ለሚፈጽሙት ተግባር የጋራ ኃላፊነት አለባቸው።

27.የከንቲባኮሚቴ ስልጣንና ተግባር

የከንቲባ ኮሚቴ የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1) በከተማውና በክልሉ ምክር ቤቶች እንዲሁም በፌዴራሉ መንግስት የወጡ ሕጎችና የተላለፉ ውሳኔዎች በከተማው ክልል ውስጥ በስራ መተርጎማቸውን ያረጋግጣል፤
- 2) የከተማ አስተዳደሩን አስፈጻሚ አካላት እና ሌሎች ተቋማት አደረጃጀት ይወስናል፤ ስራቸውን ይከታተላል፤ ያስተባብራል፤ ይመራል፤
- 3) የከተማውን ዓመታዊ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፤ ለከተማው ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በተግባር ላይ እንዲውል ያደርጋል፤

- 4) የከተማውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የልማት እቅዶችና ስትራቴጂዎች ይነድፋል፤ ለከተማው ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤ አፈጻጸማቸውንም ይከታተላል፤
- 5) በከተማው ውስጥ ሕግና ስርዓት መከበሩን ያረጋግጣል፤
- 6) በከተማው ምክር ቤት እና በከንቲባው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

28.የከንቲባ ኮሚቴው የአሰራር ስነ-ስርዓት

- 1) የከንቲባ ኮሚቴው በሳምንት አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባውን ያካሂዳል፤ ሆኖም እንደአስፈላጊነቱ በከንቲባው አነሳሽነት ወይም አንድ ሶስተኛ የሚሆኑት የኮሚቴው አባላት ሲጠይቁ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፤
- 2) ከኮሚቴው አባላት መካከል ሁለት ሶስተኛ የሚሆኑት በስብሰባው ከተገኙ ምልዓተ-ጉባኤ ይሆናል፤
- 3) በስብሰባው ላይ ከተገኙት አባላት መካከል አብላጫውን ድምጽ ያገኘ ማናቸውም ጉዳይ የኮሚቴው ውሳኔ ሆኖ ያልፋል፤ ሆኖም የአባላቱ ድምጽ እኩል ለእኩል ከተከፈለ ከንቲባው ያለበት ወገን ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፡፡

29.ስለከተማ አገልግሎቶች ስራ አስኪያጅ

እያንዳንዱ የከተማ አስተዳደር የራሱ ከተማ አገልግሎቶች ስራ አስኪያጅ እና እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ስራ አስኪያጆች ይኖሩታል፡፡

30.ስለ ስራ አስኪያጁ አሻሻያና ከኃላፊነት መነሳት

- 1) የከተማ አገልግሎቶች ስራ አስኪያጅ በከንቲባውአቅራቢነት በከተማው ምክር ቤት ይሾማል፤
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሠረት የሚሰጠው የስራ አስኪያጁ ሹመት በሙያ ችሎታና በከተማ ስራ አመራር በዳበረ ልምድ ላይ የተመሰረተ ይሆናል፤
- 3) ከንቲባው በስራ አስኪያጁ ላይ እምነት ባጣ ጊዜ ምክንያቶቹን በዝርዝር ለከተማው ምክር ቤት በማቅረብከኃላፊነቱ ሊያስነሳው ይችላል፡፡

31.የስራ አስኪያጁ ስልጣንና ተግባር

- 1) የከተማ አገልግሎቶች ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለከንቲባው ሆኖ የከተማው አገልግሎቶች አስፈጻሚ በመሆን ይሠራል፡፡
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ቢኖርም የከተማ አገልግሎቶች ስራ አስኪያጅ ቴክኒካል ጉዳዮችን በተመለከተ ተጠሪነቱ ለከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ይሆናል፡፡

3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ስራ አስኪያጁ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 ከፊደል 7 እስከ ጳየተዘረዘሩት እናየሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

- ሀ. በስሩ የሚገኙትን የበታች የስራ ኃላፊዎች እና ሠራተኞች በህግመሰረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ከስራ ያግዳል ወይም ያሰናብታል፤
- ለ. የምክር ቤቱንና የከንቲባ ኮሚቴውን ስብሰባዎች ይከታተላል፤ በሚያካሂዷቸው ወይይቶችም ያለ ድምጽ ይሳተፋል፤
- ሐ. የፌዴራሉ እና የክልሉ መንግስታት ህጎችና የከተማው አስተዳደር በየጊዜው የሚያወጣቸው መመሪያዎች፤ እንዲሁም የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎች በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፤
- መ. ወቅታዊ የስራ ዕቅድ የክንውንና የፋይናንስ እንቅስቃሴ ዘገባዎችን ለከንቲባው እና ለከተማው ምክር ቤት ያቀርባል፤
- ሠ. በምክር ቤቱም ሆነ እንዳስፈላጊነቱ በከንቲባ ኮሚቴው ሲጠየቅ ሌሎች ዘገባዎችን ይሰጣል፤
- ረ. በከተማ አስተዳደሩ የፋይናንስ አቋምና በከተማው የወደፊት ፍላጎቶች ላይ ምክር ቤቱና የከንቲባ ኮሚቴው የተሟላ መረጃ ይኖራቸው ዘንድ በየጊዜው ያማክራል፤
- ሰ. የከተማውን ገቢ የሚያሻሽሉ፤ ለከተማው ነዋሪዎች ደህንነትና ዋስትና የሚሰጡ ሁኔታዎችን እና የተቀናጀ የአገልግሎት አቅርቦት የሚሰጥበትን ሁኔታ እያጠና ለከንቲባው ያቀርባል፤
- ሸ. ጤናማ ግንኙነትና በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ዝምድና ይጠናክር ዘንድ ከማህበረሰቡ ጋር በጎና ወዳጃዊ ትስስር እንዲኖር ያደርጋል፤
- ቀ. የከተማውን ነዋሪ ህዝብ አቤቱታዎች ያስተናግዳል፤ አፋጣኝ መልሶችም ይሰጣል፤
- በ. የምክትል ስራ አስኪያጅ/ጆች መኖር አስፈላጊ ሲሆን ለከንቲባው ጥያቄ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በከንቲባው አማካኝነት ያሾማል፤
- ተ. ለከተማው አገልግሎት የሚያስፈልጉትን ውስጣዊ የስራ ክፍሎችና አደረጃጀቶች ረቂቅከሚሰሩበት ዝርዝር ጋር በከንቲባው በኩል ለከንቲባ ኮሚቴው ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በተግባር ላይ ያውላል፤
- ቸ. በከንቲባውና በከንቲባ ኮሚቴው የሚሰጡትን ሌሎች ህጋዊ ተግባራት ያከናውናል፡፡

32. ስለከተማ አገልግሎቶች ምክትል ስራ አስኪያጅ

የከተማ አገልግሎቶች ምክትል ስራ አስኪያጅ በከንቲባው የሚሾምና ተጠሪነቱ ለስራ አስኪያጁ ሆኖ ፦

- 1. ስራ አስኪያጁ በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ወቅት እሱን ተክቶ ይሠራል፤

2. በስራ አስኪያጁ ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

33. ሌሎች አስፈጻሚ አካላት ስለመቋቋም

ለከተማው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች አስፈጻሚ አካላት በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ይቋቋማሉ ፤

ክፍል ስድስት

ስለከተማ ነክ ጉዳዮች ዳኝነትና የፖሊስ አካላት

34. ስለ መቋቋም

1. በከተማ አስተዳደር ስር የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤትና የፖሊስ ጽ/ቤት ይቋቋማሉ፤
2. በሌሎች እርከኖች ያሉ ከተሞች አቅማቸው ሲፈቅድ እነዚህን ተቋማት ሊመሰርቱ ይችላሉ ፤
3. የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት ያልተቋቋሙላቸው ከተሞች ራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ ጉዳያቸው በመደበኛ ፍርድ ቤት የሚታይ ይሆናል።

35. የፍርድ ቤቱ እርከን

1. የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት የሚከተሉት ሁለት እርከኖች ይኖሩታል፡-
ሀ. የመጀመሪያ ደረጃ ከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት፤
ለ. ይግባኝ ሰሚ ከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት።
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተደነገገው ቢኖርም አቅም የሌላቸው የከተማ አስተዳደሮች የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኑሯቸው ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ለማቋቋም ባይችሉ ይኸው እስኪፈጸም ድረስ በስር ፍርድ ቤታቸው ውሳኔ ላይ የሚቀርብ ማናቸውም ይግባኝ አጎራባች ለሆነው መሰል ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ቀርቦ ሊሰማ ይችላል።
3. የከተማ ነክ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት በሰጠው ማናቸውም ውሳኔ መሠረታዊ የሕግ ስህተት መፈጸሙ የታወቀ እንደሆነ የሰበር አቤቱታ የሚቀርበው ለክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሆናል።

36. ስለከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት ዳኞች አሻሻላ

- 1) በማንኛውም ከተማ አስተዳደር ያለ የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት አንድ ፕሬዝዳንት ይኖረዋል፤
- 2) በየትኛውም እርከን ላይ የተቋቋመ የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት አንድ ሰብሳቢ ዳኛ፣ ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ዳኞችና ሌሎች ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ይኖሩታል፤
- 3) የፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንትና ዳኞች በከተማው አቅራቢነት በከተማው ምክር ቤት ይሾማሉ፤
- 4) ጉዳዩ የሚመለከተው የከተማ አስተዳደር ፍላጎት በሚጠይቀውና አቅሙ በሚፈቅደው መጠን ብዛት ያላቸው ችሎቶች በፍርድ ቤቱ ስር ይደራጃሉ፤

5) የመጀመሪያ ደረጃ ከተማ ነክ ፍርድ ቤት ችሎትን አንድ ዳኛ የሚያስችል ሲሆን በይግባኝ ሰሚው ችሎት ግን ሶስት ዳኞች በመሆን ያስችላሉ።

37. ስለ መጀመሪያ ደረጃ ከተማ ነክ ፍርድ ቤት የፍትሐብሔርና የወንጀል ዳኝነት ስልጣን

1) የመጀመሪያ ደረጃ የከተማ ነክ ጉዳዮች ፍርድ ቤት ከዚህ በታች በተመለከቱት ፍትሐብሔር ነክ ጉዳዮች ላይ የተሟላ ከባቢያዊና የስራ-ነገር የዳኝነት ስልጣን ይኖረዋል፡

ሀ. የከተማውን መዋቅራዊ ፕላን አጠባበቅ፣ የመሬት ይዞታ ባለመብትነት፣ የህንጻ ግንባታ ፈቃድ አሰጣጥ እንዲሁም የቤቶችና የቦታ አስተዳደርና አጠቃቀም ህግጋት አፈጻጸምን የሚመለከቱ ጉዳዮች፤

ለ. ከከተማው አስተዳደር አስፈጻሚና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት ሰጭ አካላት የመቆጣጠር ስልጣንና ተግባር ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክሶች፤

መ. የከተማው አስተዳደር አስፈጻሚ እና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ወይም በከተማው አስተዳደር ባለቤትነት ስር ያሉ ተቋማት የሚገቡዋቸውን አስተዳደራዊ ውሎች አፈጻጸም በተመለከተ የሚነሱ ጉዳዮች፤

ሠ. በከተማው አስተዳደር አስፈጻሚ እና የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት አካላት ወይም በከተማው አስተዳደር ሌሎች ተቋማት መካከል የሚነሱ ክሶች፤

ረ. በከተማው አስተዳደር ባለቤትነት ስር የሚተዳደሩ ሆነው ለንግድ፣ ለመኖሪያ ወይም ለሌላ አገልግሎት በመዋል ላይ ካሉ የመንግስት ቤቶች ጋር በተያያዘ የሚነሱ ክሶች፤

ሰ. የስም ለውጥ አቤቱታን፤

ሸ. የወራሽነት፣ የባልነት ወይም የሚስትነት፣ የአሳዳሪነት ወይም የሞግዚትነት ምስክርወረቀት ለማግኘት የሚቀርብ አቤቱታ እና

ቀ. የመጥፋት ውሳኔን ለማስጠት የሚቀርብ ክስ፤

በ. የማዘጋጃ ቤት ግብር፣ ቀረጥና የአገልግሎት ክፍያዎችን አወሳሰንና አሰባሰብ የተመለከቱ ጉዳዮች።

2) ፍርድ ቤቱ በወንጀልና በደንብ መተላለፍ ረገድ ከዚህ በታች የተመለከቱትን ጉዳዮች ተቀብሎ የመመርመርና የመዳኘት ስልጣን ይኖረዋል፡-

ሀ. የትራፊክ ደምብ መተላለፍን የሚመለከቱ ክሶች፤

ለ. በከተማው አስተዳደር ልዩ ልዩ አስፈጻሚ አካላት አማካኝነት የሚሰጡ የደንብመተላለፍ ቅጣት ውሳኔዎችን ለማስፈጸም የሚቀርቡ ክሶች፤

ሐ. ጤናና የአካባቢ ንጽህና የሚመለከቱ ክሶች፤

መ. በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የወንጀል ህግ 7ኛና 8ኛ መጻህፍ ውስጥ ከአንቀጽ 734-865 የተመለከቱሌሎች የደንብ መተላለፍ ጥፋቶች።

38. የከተማ ነክ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ስለሚኖረው የዳኝነት ስልጣን

የከተማ ነክ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤት ከዚህ በታች የተመለከቱትን ጉዳዮች በይግባኝ የመዳኘት ስልጣን ይኖረዋል፡-

- 1) የመጀመሪያ ደረጃ ከተማ ነክ ፍርድ ቤት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 35 በፍትሐብሔርና በወንጀል የዳኝነት ስልጣኑ መሰረት በሰጠው ውሳኔ ላይ፤
- 2) የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ አዋጅ ቁጥር 721/2004 ዓ.ም አንቀጽ /29/ ንዑስ አንቀጽ /4/ ስር በተደነገገው መሠረት የከተማው የቦታ ማስለቀቅና የካሳ ጉዳዮች ይግባኝ ሰሚ ጉባኤ የካሳ አከፋፈልን አስመልክቶ በሰጠው ውሳኔ ላይ በሚቀርብ ይግባኝ።

39. በተዛማጅ ሕጎች ስለመስራት

አግባብ ያላቸው የፍትሐብሔር እና የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ-ሥርዓት ህግጋት እንዲሁም የተሻሻለው የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 82/2008 ዓ.ም ድንጋጌዎች ለከተማ ነክ የመጀመሪያ ደረጃም ሆነ ይግባኝ ሰሚ ፍርድ ቤቶች በተመሳሳይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል።

40. ስለከተማ አስተዳደር ፖሊስ መቋቋም

- 1) እያንዳንዱ የከተማ አስተዳደር የራሱ የሆነ የከተማ ፖሊስ ጽ/ቤት ይኖረዋል።
- 2) የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ሀይል አባላት ምልመላ፣ ቅጥር፣ ምደባ፣ ደረጃ እድገትና ሌሎች አስተዳደራዊ ጉዳዮች በተመለከተ የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አባላት በሚተዳደሩበት ህግ የሚፈጸም ይሆናል።

የከተማው ፖሊስ በዚህ አዋጅ የተሰጠውን ኃላፊነት ስራ ላይ በሚያውልበት ወቅት ከአቅም በላይ የሆነ ሁኔታ ሲያጋጥመውና ተፈላጊውን ድጋፍ ሲጠይቅ የክልሉ የፖሊስ ኃይል ጣልቃ የመግባትና የመደገፍ ኃላፊነት ይኖርበታል።

ክፍል ሰባት

ስለ ክፍለ-ከተሞች

41. በክፍለ-ከተማነት ስለማደራጀት

- 1) ክፍለ-ከተሞች በክልሉ በፈርጅ አንድ ከተሞች እንዲደራጁ ይደረጋል።
- 2) በዚህም መሠረት እያንዳንዱ ክፍለ-ከተማ የራሱ ሕጋዊ ሰውነት እና መጠሪያ ስም ኖሮት የንብረት ባለቤት የመሆንና የማስተዳደር፣ ውል የመግባት እንዲሁም የመክሰስና የመክሰስ ህጋዊ ችሎታ ይኖረዋል።

42. ስለክፍለ-ከተማ አካላት

እያንዳንዱ ክፍለ-ከተማ የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-

- 1) የክፍለ-ከተማ ምክር ቤት ፤
- 2) አፈ-ጉባኤና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል አፈ-ጉባኤ፤
- 3) ዋና አስተዳዳሪ እና ምክትል አስተዳዳሪ፤
- 4) ስራ አስኪያጅ እና ምክትል ስራ አስኪያጅ።

43. በተመሳሳይ ድንጋጌ ስለመስራት

የክፍለ ከተማ ምክር ቤቶችን ምርጫ፣ የአገልግሎት ዘመን፣ ውስጣዊ የአሰራር ስነ-ስርዓትና አመራር እንዲሁም አፈ-ጉባኤውን አስመልክቶ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 15፣ 17፣ 18 እና 19 ስር የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደአግባብነታቸው በተመሳሳይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል።

44. የክፍለ-ከተማው ዋና አስተዳዳሪ ስልጣንና ተግባር

- 1) የክፍለ ከተማ አስተዳዳሪው ተጠሪነቱ ለክፍለ ከተማው ምክርቤት እና እንደ ሁኔታው ለከተማው ከንቲባ ሆኖ የክፍለ ከተማው ሥራ መሪ፣ የክፍለ ከተማው አስተዳደር ምክር ቤት ሰብሳቢና የክፍለ ከተማው ተጠሪ ነው።
- 2) ከላይ በተራ ቁጥር 1 የሰፈረው አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ የክፍለ-ከተማ አስተዳዳሪ ከዚህ በታች የተመለከቱት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-
 - ሀ. የክፍለ-ከተማውን አስተዳደር ምክር ቤት ይሰበስባል፣ ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይወክላል፤
 - ለ. በክፍለ-ከተማው ምክር ቤትና የበላይ በሆኑ የአስተዳደር አካላት የወጡትን ሕጎችና የተወሰኑትን ውሳኔዎች ያስፈጽማል፤

ሐ. የክፍለ-ከተማውን እቅድና በጀት እያዘጋጀ በክፍለ-ከተማው ምክር ቤት በማስጸደቅለከተማ አስተዳደሩ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በአግባቡ ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤

መ. ለክፍለ-ከተማው ነዋሪ ህዝብ፣ ለምክር ቤቱና አግባብ ላለው የከተማ አስተዳደሩ አካልወቅታዊ የሥራ እንቅስቃሴ ዘገባዎችን ያቀርባል፤

ሠ. የክፍለ-ከተማውን አጠቃላይ ሥራ አመራር የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በቅርብይክታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ አፈጻጸሙን እየገመገመ ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤

ረ. የክፍለ-ከተማው የሥራ እንቅስቃሴ ዘገባ የሚቀርብባቸውንና ከነዋሪው ህዝብ አስተያየት የሚሰበሰቡባቸውን ህዝባዊ መድረኮች ያዘጋጃል፤ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፤ ይመራል፤

ሰ. በክፍለ-ከተማው ምክር ቤትና በከተማ አስተዳደሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

45. ስለክፍለ-ከተማ ምክትል አስተዳዳሪ

የክፍለ ከተማ ምክትል አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለክፍለ-ከተማው አስተዳዳሪና ለክፍለ-ከተማው ምክር ቤት ሆኖ፦

- 1) የክፍለ-ከተማ አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሰራል፤
- 2) በክፍለ-ከተማ አስተዳዳሪው ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

46. የክፍለ-ከተማው ዋና ስራ አስኪያጅ ስልጣንና ተግባር

- 1) የክፍለ-ከተማ ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለክፍለ-ከተማው አስተዳዳሪና እንደሁኔታው ለምክትል አስተዳዳሪ ሆኖ የክፍለ-ከተማው ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የሥራ መሪ ነው፡፡
- 2) ከላይ በተራ ቁጥር 1 የሰፈረው አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ የክፍለ-ከተማ ስራ አስኪያጅ የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

ሀ. በክፍለ-ከተማው የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ሥር የሚወድቁ ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይገመግማል፣ ለዘርፉ ተልዕኮ መሳካት ምቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል፤

ለ. የዘርፉን የረዥም፣ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ የልማትና የበጀት እቅዶች እንዲዘጋጁ በማድረግ ለበላይ አካል ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በአግባቡ እንዲተገበር ያደርጋል፤

ሐ. የዘርፉ ወቅታዊ የሥራና የበጀት አፈጻጸም ሪፖርቶች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤

ይገመግማል፤ ለበላይ አካላት ያቀርባል፤

መ. በዘርፉ በክፍለ-ከተማው ውስጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበትና ነዋሪውን ያሳተፈና ተጠቃሚ የሚያደርግ ፍትሃዊ ልማትና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲኖር ያደርጋል፤

ሠ. ከክፍለ-ከተማው እና ከከተማ አስተዳደሩ የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

47. ስለ ምክትል ስራ አስኪያጅ

የክፍለ-ከተማ ምክትል ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለክፍለ-ከተማው ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ፦

- 1) ዋና ስራ አስኪያጁ በማይኖርበት ወይም ስራውን ማከናወን በማይችልበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሰራል፤
- 2) ከስራ አስኪያጁ የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

ክፍል ስምንት

ስለ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች በጠቅላላው

48. በ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ህጋዊ ሰውነት

እያንዳንዱ ማዘጋጃ ቤት የራሱ ህጋዊ ሰውነት መጠሪያ ስም ኖሮት የንብረት ባለቤት የመሆንና የማስተዳደር፤ ውል የመግባት እንዲሁም የመክሰስና የመክሰስ ህጋዊ ችሎታ ይኖረዋል።

49. የ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ስለሚከተሏቸው የአሰራር መርሆዎች

የከተማ አስተዳደሮች የሚመሩባቸውና በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11 ስር የተመለከቱት የአሰራር መርሆዎች በየደረጃው ላሉ የማዘጋጃ ቤት ከተሞችም በተመሳሳይ ተፈጻሚዎች ይሆናሉ።

50. ዓላማዎች

በዚህ አዋጅ አንቀጽ 12 ስር የሠፈሩት የከተማ አስተዳደሮች አላማዎች ለማዘጋጃ ቤት ከተሞች በተመሳሳይ የሚያገለግሉ ይሆናሉ።

51. ስለ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ስልጣንና ተግባር

- 1) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 ስር የሰፈሩት የከተማ አስተዳደሮች ስልጣንና ተግባራት አግባብነታቸው እየታየ በክልሉ ማዘጋጃ ቤት ከተሞች ተፈጻሚዎች ይሆናሉ።
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖራቸዋል፦
 - ሀ. የከተማውን አመታዊ የስራ ዕቅድና የማስፈጸሚያ በጀት በየምክር ቤቶቻቸው አማካኝነት መርምረው ከውሳኔ አስተያየት ጋር ለየታቀፉበት ወረዳ ምክር ቤት ያስተላልፋሉ፤

ለ. የስራ አመራሮቻቸውን ከወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ጋር በመመካከር ይሰይማሉ፤ ስራዎቻቸውን ይመራሉ፤ ይቆጣጠራሉ፤

ሐ. ነዋሪውን ህዝብ በአካባቢያዊ የልማት ስራ በስፋት ያሳትፋሉ፤ ያንቀሳቅሳሉ፤

መ. የከተማውን ገንዘብና ንብረት በአግባቡ መያዙንና ለታቀደለት አገልግሎት መዋሉን ይከታተላሉ፤ ይቆጣጠራሉ፡፡

52. ስለማዘጋጃ ቤት ከተሞች አካላት

እያንዳንዱ የማዘጋጃ ቤት ከተማ የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-

- 1) የከተማ ምክር ቤት፤
- 2) አፈ-ጉባኤና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል አፈ-ጉባኤ፤
- 3) የማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ፤

53. ስለማዘጋጃ ቤት ከተማ ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር

በማዘጋጃ ቤት ከተማ ነዋሪዎች ምርጫ የሚቋቋም የከተማ ምክር ቤት ተጠሪነቱ ከተማው ለታቀፈበት ወረዳ ምክር ቤት ሆኖ የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

- 1) በአካባቢያዊ ከተማ ነክ አገልግሎቶች ላይ ይመክራል፤ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል፤
- 2) ከአባላቱ መካከል የራሱን አፈ-ጉባኤና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል አፈ-ጉባኤ ይመርጣል፤
- 3) በወረዳ አስተዳዳሪው አቅራቢነት የከተማውን ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ሹመት መርምሮ ከአስተያየት ጋር እንዲጸድቅለት ለወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ያስተላልፋል፤
- 4) አስፈላጊ በሚሆኑበት መጠን ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን ያቋቁማል፤ ተግባራቸውንም ይከታተላል፤
- 5) የከተማውን የልማት ስራ ዕቅድና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ በስራ አስኪያጁ ተዘጋጅቶ ሲቀርብለት ይመረምራል፤ ይመክራል፤ የደረሰበትን የውሳኔ አስተያየት ለወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት ያስተላልፋል፤
- 6) የማዘጋጃ ቤቱን ስራ አስኪያጅ ለጥያቄ ይጠራል፤ አሠራሩን ይመረምራል፤
- 7) በከተማው ፕላን ዝግጅት፤ አፀዳደቅና ተፈጻሚነት ይሳተፋል፤ የበኩሉን አስተያየት ይሰጣል፡፡

54. በተመሳሳይ ድንጋጌ ስለመስራት

የማዘጋጃ ቤት ከተማ ምክር ቤቶችን ምርጫ፤ የአገልግሎት ዘመን፤ ውስጣዊ የአሰራር ስነ-ስርዓት፤ አመራር እና አፈ-ጉባኤውን አስመልክቶ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 15፣ 17፣ 18፣ 19 እና 20 ስር የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደአግባብነታቸው በተመሳሳይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡

55. ስለማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ

- 1) እያንዳንዱ የማዘጋጃ ቤት ከተማ በወረዳው አስተዳዳሪ አቅራቢነት በወረዳው አስተዳደር ምክር ቤት የሚሾም የራሱ ስራ አስኪያጅ ይኖረዋል፤
- 2) የስራ አስኪያጁ ተጠሪነት ለከተማው ምክር ቤትና ለወረዳው አስተዳዳሪ ይሆናል፡፡

56. የስራ አስኪያጁ ስልጣንና ተግባር

የማዘጋጃ ቤት ከተማ ስራ አስኪያጅ የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

- 1) የከተማውን አመታዊ የልማት ስራ ዕቅድና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ ለከተማው ምክር ቤት ያቀርባል፤
- 2) በከተማው ምክር ቤት የበላይ አመራርና ክትትል ውስጥ ሆኖ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13 ንዑስ አንቀጽ 2 ከፊደል ተራ 1 - ጳ እና በአንቀጽ 31 ንዑስ አንቀጽ 3 ከፊደል ተራ ሀ-ቀ ድረስ በሰፈሩት ድንጋጌዎች ስር የተገለጹትን ተግባራት እንደአግባብነታቸው በከተማው ክልል ውስጥ ያከናውናል፤
- 3) በከተማው ምክር ቤት የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያስፈጽማል፡፡

ክፍልዘጠኝ

ስለቀበሌዎች

57. በቀበሌ ስለማደራጀት

- 1) ቀበሌዎች በክልሉ በሚገኙ የከተማነት ዕውቅና በተሰጣቸው ሁሉም ከተሞች እንዲደራጁ ይደረጋል፤
- 2) በዚህም መሠረት እያንዳንዱ ቀበሌ የራሱ ሕጋዊ ሰውነት እና መጠሪያ ስም ኖሮት የንብረት ባለቤት የመሆንና የማስተዳደር፣ ውል የመግባት እንዲሁም የመክሰስና የመክሰስ ህጋዊ ችሎታ ይኖረዋል፡፡

58. ስለቀበሌዎች ተጠሪነት

በተሻሻለው የክልሉ ህገ-መንግስት አንቀጽ 96 ንዑስ ቁጥር 1 ስር የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፦

- 1) በከተማ አስተዳደር ክልል ውስጥ የተዋቀሩ ቀበሌዎች ተጠሪነታቸው ለነዋሪው ህዝብና ለታቀፉበት የከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ይሆናል፤
- 2) በሪጂዮፖሊስ ከተሞች የሚገኙ ቀበሌዎች ተጠሪነት ለነዋሪ ህዝብና ለታቀፉበት ክፍለ-ከተማ ምክር ቤት ይሆናል፤
- 3) በማዘጋጃ ቤት ከተሞች የሚገኙ ቀበሌዎች ተጠሪነት ለነዋሪው ህዝብ፣ ለሚመለከተው ማዘጋጃ ቤትና ለታቀፉበት ወረዳ ምክር ቤት ይሆናል፤
- 4) በታዳጊ ከተሞች የሚገኙ ቀበሌዎች ተጠሪነት ለነዋሪው ህዝብ፣ ለታቀፉበት ማዘጋጃ ቤትና ለሚገኙበት ወረዳ ምክር ቤት ይሆናል፡፡

59. ስለቀበሌ አስተዳደር አካላት

እያንዳንዱ ቀበሌ የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-

- 1) የቀበሌ ምክር ቤት፤
- 2) አፈ-ጉባኤና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል አፈ-ጉባኤ፤
- 3) ዋና አስተዳዳሪ እና ምክትል አስተዳዳሪ፤
- 4) ስራ አስኪያጅ እና ምክትል ስራ አስኪያጅ፡፡

60. በተመሳሳይ ድንጋጌ ስለመስራት

የቀበሌ ምክር ቤቶችን ምርጫ፣ የአገልግሎት ዘመን፣ ውስጣዊ የአሰራር ስነ-ስርዓት፣

አመራርና አፈ-ጉባኤውን አስመልክቶ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 13፣ 15፣ 17፣ 18፣ 19ና 20 ስር

የሰፈሩት ድንጋጌዎች እንደአግባብነታቸው በተመሳሳይ ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል፡፡

61. ስለ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ሥልጣንና ተግባር

- 1) የቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው ምክር ቤት እና እንደ ሁኔታው ለከተማው ከንቲባ ሆኖ የቀበሌው ሥራ መሪ፣ የቀበሌው አስተዳደር ምክር ቤት ሰብሳቢና የቀበሌ ተጠሪ ነው፤
- 2) ከላይ በተራ ቁጥር 1 የሰፈረው አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌው አስተዳዳሪ ከዚህ በታች የተመለከቱት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

ሀ. የቀበሌውን አስተዳደር ምክር ቤት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይወክላል፤

ለ. በቀበሌው ምክር ቤትና የበላይ በሆኑ የአስተዳደር አካላት የወጡትን ሕጎችና የተወሰኑትን ውሳኔዎች ያስፈጽማል፤

ሐ. የቀበሌውን እቅድና በጀት እያዘጋጀ በቀበሌው ምክር ቤት በማስጸደቅ ለከተማአስተዳደሩ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በአግባቡ ተግባራዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤

መ. ለቀበሌው ነዋሪ ህዝብ፣ ለምክር ቤቱና አግባብ ላለው የከተማ አስተዳደር አካል ወቅታዊ የሥራ እንቅስቃሴ ዘገባዎችን ያቀርባል፤

ሠ. የቀበሌውን አጠቃላይ ሥራ አመራር የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በቅርብ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ አፈጻጸሙን እየገመገመ ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤

ረ. የቀበሌው የሥራ እንቅስቃሴ ዘገባ የሚቀርብባቸውንና ከነዋሪው ህዝብ አስተያየት የሚሰበሰቡባቸውን ህዝባዊ መድረኮች ያዘጋጃል፣ ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል፣ ይመራል፤

ሰ. በቀበሌው ምክር ቤትና በከተማ አስተዳደሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

62. ስለቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ

የቀበሌ ምክትል አስተዳዳሪ ተጠሪነቱ ለቀበሌው አስተዳዳሪና ለቀበሌው ምክር ቤት ሆኖ፦

- 1) የቀበሌ አስተዳዳሪው በማይኖርበት ወይም ስራውን ለማከናወን በማይችልበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሰራል፤
- 2) በቀበሌው አስተዳዳሪ ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

63. የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ስልጣንና ተግባር

- 1) የቀበሌ ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለቀበሌው አስተዳዳሪና እንደሁኔታው ለምክትል አስተዳዳሪ ሆኖ የቀበሌ ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የሥራ መሪ ነው።

- 2) ከላይ በተራ ቁጥር 1 የሰፈረው አጠቃላይ አገላለጽ እንደተጠበቀ ሆኖ የቀበሌ ስራ አስኪያጅ የሚከተሉት ዝርዝር ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

ሀ. በቀበሌው ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ሥር የሚወድቁ ሥራዎችን በበላይነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤ ይገመግማል፤ ለዘርፉ ተልዕኮ መሳካት ምቹሁኔታዎችን እንዲፈጠሩ ያደርጋል፤

ለ. ለከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የረዥም፣ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ የበጀት እቅዶች እንዲዘጋጁ በማድረግ ለበላይ አካል ያቀርባል፤ ሲጸድቅም በአግባቡ እንዲተገበር ያደርጋል፤

ሐ. የከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ ወቅታዊ የሥራና የበጀት አፈጻጸም ሪፖርቶች እንዲዘጋጁ ያደርጋል፤ ይገመግማል፤ ለበላይ አካላት ያቀርባል፤

መ. በዘርፉ በቀበሌው ውስጥ ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበትና ነዋሪውን ያሳተፈና ተጠቃሚ የሚያደርግ ፍትሃዊ ልማትና አገልግሎት አሰጣጥ እንዲኖር ያደርጋል፤

ሠ. ከቀበሌው እና ከከተማ አስተዳደሩ የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

64. ስለ ምክትል ስራ አስኪያጅ

የቀበሌ ምክትል ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለቀበሌው ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኖ፦

- 1) ዋና ስራ አስኪያጁ በማይኖርበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሰራል፤
- 2) ከስራ አስኪያጁ የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል።

ክፍልአስር

ስለ ግንኙነቶች

65.ከመንግስት ጋር ስለሚኖሩ ግንኙነቶች

- 1) ማንኛውም የከተማ አስተዳደር ወይም የማዘጋጃ ቤት ከተማ በተቋቋመበት የከተማ ክልል ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ የክልልና የፌዴራል መንግስታት ወይም ከሌላ ድርጅቶች ወይም ወኪሎች ጋር በጋራ ወይም በትብብር፣በውል ወይም በሽርክናመሰረት በዚህ አዋጅ የተሰጠውን ስልጣን ስራ ላይ ሊያውል ወይም ተግባራቱን ሊፈጽም እና በመዋዕለ ንዋይ አቅርቦት ጭምር ሊሳተፍ ይችላል።
- 2) በከተማ አስተዳደሮችና በገጠር ቀበሌዎች የድንበር ሽግሽግ ጉዳይ ሲያጋጥም ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ቀርቦ የሚወሰን ይሆናል።

66.ከነዋሪው ህዝብ ጋር ስለሚኖር ግንኙነት

- 1) የከተማ ነዋሪዎች የከተማ አስተዳደር፣ የማዘጋጃ ቤት ከተማም ሆነ የቀበሌ ምክር ቤቶች አባላትን መርጠው የመሰየምና ኃላፊነታቸውን በተገቢው መንገድ መወጣት ባልቻሉበት ጊዜ ከስልጣን የማንሳት መብት አላቸው፤
- 2) ማንኛውም የከተማ ምክር ቤት፣የማዘጋጃ ቤትም ሆነ የቀበሌ ምክር ቤት ህዝቡ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የግል ባለሀብቶች በውሳኔ አሰጣጥና አፈጻጸም ሂደት ነቅተው እንዲሳተፉ ያበረታታል፤ ለዚሁም እንዲያመች የከተማ ጉዳዮችን በሚመለከት ረገድ አስፈላጊውን መረጃ የመስጠት ግዴታ ይኖርበታል፤
- 3) የከተማው ነዋሪዎች እንደ በጀት፣ የድርጊት መረሀ ግብር፣ የስራ ክንውን፣ ገንዘብ ነክ ዘገባዎች እናእነዚህን በመሳሰሉ ሌሎች ጉዳዮች ዙሪያ የሚወያዩባቸውና አስተያየታቸውን የሚገልጹባቸው እንደ ጠቅላላ ስብሰባዎች፣ ህዝባዊ ውይይቶችና ክርክሮች ያሉ መደበኛ መድረኮች እንደሁኔታዊ በከተማው ምክር ቤት እና በወረዳው ምክር ቤት ይደራጃሉ፤
- 4) የከተማ ነክ ተግባራት ውጤታማ ተፈጻሚነት የአንዳንድ አካላትን መቋቋም የሚጠይቅ ሆኖ ሲገኝ የከተማው ምክር ቤት የከተማ ነዋሪዎች በከተማው አስተዳደር ስር በሚዋቀሩ ቦርዶችና ኮሚቴዎች ገብተው ያገለግሉ ዘንድ ሊጋብዛቸው ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ከህዝቡ መካከል ለከተማው ልማትና ዕድገት በአርአያነት አስተዋጽኦ በማድረግ በህብረተሰቡ የሚታወቁ ወገኖች በምክር ቤቱ ስብሰባዎች ላይ ያለ ድምጽ እንዲሳተፉ ሊያደርግ ይችላል።

67. የከተማ ገጠር ግንኙነት

የከተማውንና የገጠሩን አካባቢዎች በልማትና በማህበራዊ ጉዳዮች የሚያስተሳስሩ የጋራጥያቂዎችን ተቀብሎ እየመረመረ የመፍትሄ ሀሳቦችን ለየሚመለከታቸው ምክር ቤቶች እያቀረበ የሚያስወስን የጋራ ኮሚቴ በሁለቱም ወገኖች ፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ ሊቋቋም ይችላል። ዝርዝሩ አግባብ ባላቸው የክልል አስፈጻሚ ቢሮዎች ተመክሮበት በክልል መስተዳድር ምክር ቤቱ የሚወጣ ይሆናል።

ክፍል አስራ አንድ

ስለከተሞች ፋይናንስና በጀት አስተዳደር

68. የበጀት ዓመት

ማንኛውም የከተማ አስተዳደር ወይም የማዘጋጃ ቤት ከተማ የሚሠራበት የበጀት አመት የክልሉ መንግስት የበጀት አመት ይሆናል።

69. ስለ በጀት

1) ለተከታዩ የበጀት አመት የሚያገለግለው የማንኛውም ከተማ አስተዳደርና የማዘጋጃ ቤት ከተማ አመታዊ የበጀት ረቂቅ በከንቲባ ኮሚቴው ወይም በመሪ ማዘጋጃ ቤት ተዘጋጅቶና ተመክሮበት በየአመቱ ከግንቦት 30 ቀን ወይም ከዚያ በፊት ለከተማው ምክር ቤት ወይም እንደአግባብነቱ ለወረዳው ምክር ቤት መቅረብና መጽደቅ ይኖርበታል።

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው የበጀት ረቂቅ የሚከተሉትን ዝርዝሮች መያዝ ይኖርበታል፡-

ሀ. ታሳቢ ዓላማዎች፣ ተግባራትና ግቦች፤

ለ. የታሰበው የካፒታልና የመደበኛ ወጪ እና፤

ሐ. የሚጠበቀው ገቢና ምንጩ።

3) የከተማው ምክር ቤት ወይም የወረዳው ምክር ቤት ይፋ የሆነ የበጀት ስሜ ካደረገና በጉዳዩ ላይ ውይይቶችን ካካሄደ በኋላ በጀቱን ሰኔ 30 ቀን ወይም ከዚያ በፊት ያፀድቃል።

4) ሁኔታዎች ባስገደዱ መጠን የከተማ ምክር ቤቶች ወይም የወረዳ ምክር ቤቶች አስፈላጊ የበጀት ማስተካከያዎችን ሊያደርጉ ይችላሉ።

5) ማንኛውም የከተማ አስተዳደር ከክልሉ መንግስት ያገኘው ድጎማ ለታለመለት አገልግሎት መዋሉን በማረጋገጥ በበጀት አመቱ መጨረሻ የተሟላ ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት ይኖርበታል።

6) ማንኛውም የማዘጋጃ ቤት ከተማ ከወረዳ አስተዳደሩ በቀመር በጀት ይመደብለታል። ያገኘውንም ድጎማ ለታለመለት አገልግሎት መዋሉን በማረጋገጥ በበጀት አመቱ መጨረሻ የተሟላ ሪፖርት የማቅረብ ኃላፊነት ይኖርበታል።

70. ስለ ገቢ ምንጮች

1) ከተሞች የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ይኖራቸዋል፡-

ሀ. ከሚሰጡት አገልግሎቶች የሚሰበሰብ ታክስ፣ ግብርና የአገልግሎት ገቢ፤

ለ. ከክልሉ መንግስት ለከተማ አስተዳደሮች በቀመር የሚሰጥ በጀት፤

ሐ. ከወረዳ አስተዳደሮች ለማዘጋጃ ቤት ከተሞች በቀመር የሚሰጥ በጀት፤

መ. ከክልሉ መንግስት ከሚገኝ ድጎማ፣ ከተለያዩ አካላት ከሚገኝ ብድር፣ እርዳታና ሌሎች ምንጮች፡፡

2) ስለከተሞች አገልግሎት ታክስና ግብር አጣጣል የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

71. ስለፋይናንስ አያያዝና አስተዳደር

1) እያንዳንዱ የከተማ አስተዳደር ወይም የማዘጋጃ ቤት ከተማ የራሱን ፋይናንስ የማደራጀትና የማስተዳደር ስልጣንና ኃላፊነት ይኖረዋል፤

2) በዚህ አዋጅና በሌሎች ህጎች መሠረት ከልዩ ልዩ አርዕስቶች የሚሰበስባቸው ገቢዎችና የሚቀበላቸው ክፍያዎች የሚከማቹበት የባንክ ሂሳብ በስሙ ይከፍታል ያንቀሳቅሳል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘውም ይዘጋል፤

3) የከተማ አስተዳደሮች ወይም የማዘጋጃ ቤት ከተሞች የሚሰሩበትን የፋይናንስ አስተዳደር ደንብ የክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ያወጣል፡፡

72. ስለሂሳብ መዛግብትና ቁጥጥር

1) ማናቸውም የከተማ አስተዳደር ወይም የማዘጋጃ ቤት ከተማ ትክክለኛነታቸው የተረጋገጡና የተሟሉ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል፡፡

2) በየዕለቱ የሚያከናውኗቸው የሃብት አመራርና አጠቃቀምን የተመለከቱ አሠራሮች በፋይናንስ አፈጻጸም ደንብ መሠረት መከናወናቸውን የሚያረጋግጥ የውስጥ ኦዲተር ይኖረዋል፡፡ አቅም የሌላቸው ከተሞችም በሚመለከታቸው የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ድጋፍ ይታገዛሉ፡፡

3) የከተማው ምክር ቤት የከተማውን አስተዳደር የስራ ክንውን በየአመቱ የሚገመግም የከተማው ፈንድ በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል አለመዋሉን የሚያጣራና በፈጻሚ አካላቱ አመራሮች የሚቀርቡ ዘገባዎች ትክክለኛና ምሉዕነት ያላቸው ስለመሆኑ የሚያረጋግጥ የተመሰከረለት የውጭ ኦዲተር በየዓመቱ ይሰይማል፡፡ ሪፖርቱንም አይቶ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል፡፡

ክፍልአስራ ሁለት

ስለ ከተሞች የሰው ሀይል

73. የከተሞችን የሰው ኃይል አስተዳደር ተግባርን የማከናወን ስልጣን

- 1) የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕብሊክ ሰርቪስና የሰው ሃብት ልማት ቢሮ የከተሞችን የሰው ኃይል አስተዳደር ተግባር እንዲያከናውን በዚህ አዋጅ ስልጣን ተሰጥቶታል፤
- 2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዱ የከተማ አስተዳደርና የመዘጋጃ ቤት ከተማ የራሱን ቋሚና ጊዜያዊ ሰራተኞች በክልሉ ፕብሊክ ሰርቪስ ሕጎች መሰረት የመቅጠር፣ የመመደብ፣ የማሳደግና እንደአስፈላጊነቱ ከስራ የማሰናበትን ጨምሮ ጥፋት ፈጽመው ሲገኙ የዲስፕሊን ቅጣቶችን የመወሰን ስልጣን ይኖረዋል፤
- 3) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ስር በተደነገገው መሰረት የሚካሄደው የከተማ አገልግሎት ስራ አስኪያጆች ሹመት የሰራተኞች ቅጥርና የደረጃ እድገት አሰጣጥ በእጩ ተሟላው ወይም በተመልማዩ የግል ችሎታና የስራ ተስማሚነት ላይ ተመስርቶ መፈፀም ይኖርበታል፡፡
- 4) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 ላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ እንደምህንድስና፣ አርክቴክትና ወዘተ ያሉ ልዩ ሙያና እውቀት የሚጠይቁ የስራ መደቦችን የሚመለከቱ ሰራተኞችን ቅጥር፣ ምደባና እድገት-በተመለከተ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

ክፍልአስራ ሶስት

ስለ ከተማ ፕላን

74. የፕላን ዝግጅት

- 1) ማንኛውም የከተማ አስተዳደር አቅሙ በፈቀደ መጠን በክልሉ መንግስት አስቀድመው የተቀመጡ የፕላን መርሆዎችንና ለስራው የተደነገጉ መስፈርቶችን ተከትሎ የራሱን የከተማ ፕላን የማዘጋጀት ወይም እንዲዘጋጅ የማድረግ ስልጣን አለው፤
- 2) የከተማው ነዋሪዎች ሂደቱ እንዲጀመር ማነሳሳትን፣ ጥናትና የፕላን ዝግጅትን፣ ክለሳንና አጽድቆ በስራ ላይ ማዋልን ጨምሮ በከተማው ፕላን ስራ ጉዳይ በየደረጃው የመሳተፍ መብት ይኖራቸዋል፤
- 3) የከተማው ምክር ቤት ከቢሮው ጋር ተገቢውን ምክክር በማድረግ የከተማውን የእድገት ፕላን የሚያዘጋጅለት የራሱ አማካሪ ሊሰይም ይችላል፡፡

75. ስለ ፕላን አፀዳደቅና ተፈጻሚነቱ

የከተማው አስተዳደር ወይም ማዘጋጃ ቤት በከተማው ምክር ቤት ወይም በሚመለከተው ወረዳ ምክር ቤት አማካኝነት የከተማው ፕላን ያስፀድቃል፤ ፕላኑ ከፀደቀበት ጊዜ ጀምሮም ተፈጻሚ ይሆናል።

ክፍል አስራ አራት
የቢሮው ስልጣንና ተግባር

76. መሠረቱ

በአዋጅ ቁጥር 134/2014 እና በሌሎች ህጎች የተሰጡት ስልጣንና ኃላፊነቶች እንደተጠበቁላቸው ቢሮው የከተማ አስተዳደሮችን፣ የማዘጋጃ ቤቶችን፣ የታዳጊ ከተሞችንና የገጠር ቀበሌ ማዕከላትን ሚናና ሁለንተናዊ እድገት የማፋጠን፣ ጥረቶቻቸውን የማስተባበርና የመደገፍ፣ ለከተሞች የወጡ ደረጃዎችና መመዘኛዎች በአግባቡ መከበራቸውን የማረጋገጥና የክልሉን መንግስት በከተማ ነክ ጉዳዮች ላይ የማማከር ኃላፊነት ይኖርበታል።

77. ልዩ ተግባራትና ኃላፊነቶች

የዚህ አዋጅ አንቀጽ 74 የሰፈረው ጠቅላላ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ቢሮው የሚከተሉት ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡-

- 1) እንደ ስልጠና፣ ግንዛቤ ማዳበሪያና የልምድ ልውውጥ ፕሮግራሞች ባሉ ቴክኒካዊ ግብዓቶች የከተሞች አቅም እንዲጎለብት በቅርብ ሆኖ ያማዛል፤
- 2) ሌሎች ቴክኒካዊና ሙያዊ ድጋፎች ይሰጣል፤
- 3) በመንግስት፣ በከተማ አስተዳደሮች እና በማዘጋጃ ቤቶች መካከል መልካም የስራ ግንኙነቶች እንዲመሰረቱ ያማዛል፤ መልካም የስራ ግንኙነቱ ስለሚያስገኝላቸው ጥቅምም አስቀድሞ ያሳውቃል፤
- 4) የከተማ አስተዳደሮች እና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጪ ሀገር እህት ከተሞች ጋር ግንኙነቶች እንዲመሰርቱ ያማዛል፤ ስለሚያስገኝላቸው ጥቅምም አስቀድሞ ያሳውቃል፤
- 5) የከተሞችን ሁለገብ እንቅስቃሴ ለማስፋፋት በማሰብ የጥናት፣ የምርምርና የልማት ስራዎችን ያካሂዳል፤
- 6) ከተማ ነክ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ደንቦችን ያመነጫል፤ ደረጃዎችን ያወጣል፤
- 7) ከተሞች ለወጡ ደንቦችና የጋራ ደረጃዎች ያላቸውን ተገዥነት ያረጋግጣል፤ የከተማ አስተዳደሮች እና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ኃላፊነቶቻቸውን በብቃት እንዳልተወጡ ሲደርስበት ተገቢ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ያደርጋል፤
- 8) የከተማ አስተዳደሮች እና የማዘጋጃ ቤቶች የእድገት ፕላን ከአጠቃላይ የክልሉ ዕድገት ፍላጎት ጋር የተጣጣመ መሆኑን ያረጋግጣል፤
- 9) በከተማ አስተዳደሮች እና በማዘጋጃ ቤት ከተሞች የስራ እንቅስቃሴ ላይ ያተኮሩ ዘገባዎችን በየወቅቱ ለሚመለከታቸው የክልሉ መንግስት አካላት ያቀርባል።

ክፍል አሥራ አምስት

የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ ቤቶች ማህበራት

78. ስለ ማህበራቱ መቋቋም

- 1) የከተማ አስተዳደሮች እና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ማህበራትን የመመስረት፣ የማደራጀትና በእንቅስቃሴያቸው ረገድ ንቁ ተሳትፎ የማድረግ መብት አላቸው።
- 2) ቁጥራቸው አምስት ወይም ከዚያ በላይ ሆኖ በአንድ ዞን አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የከተማ አስተዳደሮችና ወይም የማዘጋጃ ቤት ከተሞች መሠረታዊ የከተማ አስተዳደሮች ማህበር ሊመሰርቱ ይችላሉ።
- 3) በአንድ ዞን አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ቁጥር ከአምስት ያነሰ ሆኖ ሲገኝ ከሌሎች ዞኖች ጋር በጣምራ መሠረታዊ ማህበር ሊያቋቁሙ ይችላሉ።
- 4) በአንድ ዞንም ሆነ በጣምራ ዞኖች ወሰን የተቋቋሙ መሠረታዊ ማህበራት በመዋህድ ክልል አቀፍ የከተማ አስተዳደሮች ማህበር ሊያቋቁሙ ይችላሉ።
- 5) የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ማህበራት የየራሳቸው ሕገ-ማህበራት ወይም የመተዳደሪያ ደንብ ሊኖራቸው ይችላል። ቢሮው የማህበራቱን ሞዴል የመተዳደሪያ ደንብ በማውጣት ረገድ ሊያግዝ ይችላል።

79. ስለ ምዝገባ

በሌሎች ህጎች ለሌሎች የመንግስት አካላት የተሰጠው ስልጣን እንደተጠበቀ ሆኖ በዞን፣ በዞኖች ጣምራና በክልል አቀፍ ደረጃ የሚቋቋሙ ማህበራት በቢሮው ይመዘገባሉ።

80. ስለ ማህበራቱ ተግባራት

የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ማህበራት የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሯቸዋል፡-

- 1) በሀብት፣ በተሞክሮና በሀሳብ ልውውጥ ዘዴዎች በመጠቀም የከተማ አስተዳደሮችን የእርስ በርስ ትብብር ያራምዳሉ፤
- 2) እንደስልጠና ቁሳቁስና ገንዘብ ነክ ድጋፎች ባሉት ግብዓቶች አማካኝነት ለአባል የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች የአቅም ግንባታ እገዛ ያደርጋሉ፤
- 3) ከሀገሪቱና ከክልሉ ህግጋት ጋር የማይጋጭ የስነ-ምግባር ደንብ የሚዘጋጅበትንና በከተማ ምክር ቤቶች በስራ ላይ የሚውልበትን ሁኔታ ያመቻቻሉ፤
- 4) ለከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ ቤት ከተሞች ስራ አመራር የሚረዱ የጋራ ደረጃዎችና መመሪያዎችን ይቀርጻሉ፤ ስልጣን ባለው አካል አስጸድቀው በስራ ላይ እንዲውል ያደርጋሉ፤
- 5) ከሀገር ውስጥ እህት ከተሞች ማህበራት ጋር የሚደረጉ መልካም የስራ ግንኙነቶችን ያራምዳሉ፤
- 6) በክልሉ ውስጥ የከተማ ልማትን የሚያፋጥኑ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናሉ።

81. አዳዲስ አሠራሮችን ስለመሞከር

- 1) በማናቸውም ደረጃ የተቋቋመ የከተማ አስተዳደር ወይም የማዘጋጃ ቤት ከተማ ቢሮውን በማማከር ራሱን ለማደራጀት፣ ስልጣኑን ስራ ላይ ለማዋል ወይም ከተማ ነክ ተግባራትን ለመፈጸም የሚያስችሉ አዳዲስና ህጋዊ ዘዴዎችን እያፈለቀ ሊተገብር ይችላል።

2) ቢሮው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር ለተጠቀሰው የሙከራ ተግባር የጊዜ ገደብ ከማበጀት ባሻገር ውጤታማነቱን ለመወሰን የሚያስችል ወቅታዊ ግምገማዎችን ሊያካሂድ ይችላል።

ክፍል አስራ ስድስት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

82. ስለተሻሩና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች

1) የተሻሻለው የአፋር ብሔራዊ ክልል ከተሞች ማቋቋሚያ፣ ማደራጃና ስልጣንናተግባራት መወሰን አዋጅ ቁጥር 84/2006 ዓ.ም፤

2) ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ አዋጅ መሠረት በተመለከቱት ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

83. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ለዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች ሙሉ ተፈጻሚነት የሚያስፈልጉትን ደንቦች ሊያወጣ ይችላል።

84. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

ይህንን አዋጅ መሠረት በማድረግ የሚወጡትን ደንቦች ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያዎች ቢሮው ሊያወጣ ይችላል።

85. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ መንግስት ዲክራ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

-----/2015 ዓ.ም

ክቡር አወል አርባ ዑንዴ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር

ሠመራ